



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/179/2020, 9/140/2020
מס' בקשה: 9/3/2021, 9/141/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

התובעת:

ואקנין רות
באמצעות ב"כ עו"ד עאסלה חאתם
אלחדיף 1 טבריה

-נגד-

הנתבעים:

ואנונו מרדכי 1
ואנונו פריחה 2
באמצעות ב"כ עו"ד יוסי עמר
רח' יוחנן בן זכאי 14, טבריה

החלטה

בקשת הנתבעים לתיקון פרוטוקול הדיון מתאריך 26.12.2021 ובקשה לביטול סעיף 1 להחלטה מאותו מועד.

רקע כללי וההליכים המשפטיים בין הצדדים

1. מדובר בבית משותף המצוי ברחוב אוהלי יעקב 10 בטבריה, הידוע כגוש 15099 חלקה 26. בבית 3 דירות (דירה בכל קומה). הצדדים הם שניים מתוך שלושה בעלי דירות. הנתבעים הם בעלי הזכויות בתת-חלקה 1 שבקומת הקרקע והתובעת היא בעלת הזכויות בתת-חלקה 2 שבקומה הראשונה. בקומה השנייה נמצאת תת-חלקה 3 שבבעלות קרובורסקי יוסף ובלה, המיוצגים על-ידי בנם, מר חיים קרוביארסקי (להלן – **קרוביארסקי**).

2. הנתבעים רכשו את דירתם בשנת 2017 וזמן קצר לאחר מכן החלו לבצע עבודות בנייה בחצר המשותפת לרבות עבודות חפירה, עקירת עצים והריסת גרם מדרגות בנוי השייך לתובעת.

3. ההליך הראשון בין הצדדים נפתח בשנת 2017 בתביעה שהגישה התובעת לסילוק ידם של הנתבעים מהרכוש המשותף ולהשבת מצב החצר והרכוש המשותף לקדמותו (תיק 9/180/19). בפסק הדין שניתן בתאריך 19.8.2019, חויבו הנתבעים לבצע עבודות שונות ברכוש המשותף **לרבות** יישור פני הקרקע, בנייה מחדש של קיר, תיקון סדקים בדירת התובעת ובניית גרם המדרגות שמוביל לדירת התובעת. מלבד ביצוע עבודות אלו, ניתן צו מניעה האוסר על הנתבעים לבצע עבודות בנייה מכל סוג שהוא ברכוש המשותף. בפסק הדין חויבו הנתבעים בהוצאות התובעת בסך 18,000 ₪ (להלן – **פסק הדין**).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/179/2020, 9/140/2020
מס' בקשה: 9/3/2021, 9/141/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. בתאריך 24.06.2020 הוגשה בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט בגין הפרת הנתבעים את הוראות פסק הדין (תיק מספר 9/84/2020).

החלטה בסעד הזמני: הנתבעים בנו ברכוש המשותף, ניתן צו מניעה זמני

5. בתאריך 20.10.2020 ותוך כדי ניהול ההליך בבקשה לביזיון בית המשפט הגישה התובעת תביעה לסילוק יד (9/140/20) נגד הנתבעים בגין עבודות בנייה נוספות שבוצעו לאחר מתן פסק הדין ואיתה בקשה לסעד זמני (9/141/2020), לאסור על הנתבעים לבצע עבודות ברכוש המשותף. בהחלטה מתאריך 27.10.2020 נקבע:

"לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, מצאתי להותיר את צו המניעה הזמני על כנו באופן שיאסור על הנתבעים לבצע עבודות בנייה נוספות מכל סוג שהוא ברכוש המשותף. יובהר כי אכן לאור סעיף 8 בעמ' 15 לפסק הדין שניתן בהליך הקודם... נאסר על הנתבעים לבצע עבודות מכל סוג שהוא, ולכן הנתבעים לא היו רשאים גם לצקת משטח הבטון סביב הבית מבלי שקיבלו את הסכמת התובעים. הנתבעים גם לא הצביעו על כך בשלב הנוכחי כי בעבר היה משטח בטון מסביב לבית. בנוסף, התנהלות הנתבעים חמורה במיוחד כאשר במקביל גם מתנהל הליך ביזיון בית משפט נגד הנתבעים"

6. במאמר מוסגר יצוין שבהחלטה זו אוחד הדיון בהליך הביזיון יחד עם התביעה והתביעה שכנגד, והצדדים הופנו להליך גישור בניסיון לייתר את המשך ההליכים בין הצדדים ובניסיון להגיע לחלוקה מוסכמת. נקבע בהחלטה שהמגשרת תפנה גם לבעל הדירה הנוסף, קרוביארסקי שנוכחותו בגישור רלבנטית לצורך חלוקה מוסכמת של השטח המשותף.

7. בתאריך 23.12.2020 הוגש כתב הגנה ואיתו כתב תביעה שכנגד לסילוק ידה של התובעת מהרכוש המשותף (9/179/2020).

החלטה בהליך הביזיון: הנתבעים הפרו את הוראות פסק הדין

8. ההחלטה בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט ניתנה בתאריך 03.01.2021. בהחלטה נקבע שהנתבעים הפרו את פסק הדין ולא ביצעו את מרבית העבודות שנקבעו לשם השבת מצב הרכוש המשותף לקדמותו. בהחלטה נקבע: "על-פניו נראה שהנתבעים הפרו גם את צו המניעה הזמני שניתן בשלב מאוחר יותר, וביצעו עבודות נוספות ברכוש המשותף". בהחלטה נקבע מהן הפעולות שעל הנתבעים לבצע והמועד האחרון לביצוען, וגובה הקנס החודשי שבו יחויבו הנתבעים, ככל שלא יבוצעו פעולות אלו במועד שנקבע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/179/2020, 9/140/2020
מס' בקשה: 9/3/2021, 9/141/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההליכים לפניי

9. התיק הועבר לטיפול במהלך חודש מרץ 2021 לאחר שכב' המפקח יובל וסרקרוג (כתוארו אז) מונה לשיפוט בערכאה אחרת.

10. בתאריך 15.06.2021 קיימתי דיון במעמד הצדדים שבו נטען שהנתבעים ממשיכים לבצע עבודות ברכוש המשותף. הדיון הופסק באמצע בשל התפרצויות חוזרות של הצדדים זה לדברי זה, והתיק נקבע לדיון בחודש 9/2021. לבקשת ב"כ הנתבע נדחה הדיון, והוא התקיים בתאריך 16.11.2021.

11. הדיון בתאריך 16.11.2021 התקיים במשך למעלה משעתיים וחצי במסגרתו נערך בירור ביחס לעבודות שטרם הושלמו בהתאם להחלטה מתאריך 03.01.2021 שניתנה במסגרת הליכי הביזיון, ונעשה ניסיון להגיע להסכמות ביחס לחלוקת השימוש בשטח המשותף. בהחלטה שניתנה בסוף הדיון נקבעו מועדים להשלמת הפעולות שעל הנתבעים לבצע בהתאם להחלטה בהליך הביזיון ונקבע מועד לביקור במקום. עוד נקבע בהחלטה שלאחר הביקור במקום יתקיים דיון נוסף, אליו יזמינו הצדדים את מר קרוביארסקי.

12. בתאריך 21.11.2021 התקיים ביקור בבית המשותף שבו נכחו הצדדים, באי-כוחם ומר קרוביארסקי. במהלך הביקור במקום עלו בין היתר הצעות לחלוקת השימוש בשטח המשותף בין התובעת, הנתבע ומר קרוביארסקי. בסופו של הביקור הוסכם שבאי-כוח הצדדים ומר קרוביארסקי ייפגשו לצורך ניסיון להגיע להסכמות ביחס לחלוקת השימוש בשטח המשותף. בתאריך 22.12.2021 הוגש מטעם קרוביארסקי מסמך המפרט הצעות לפתרון המחלוקת בין הדיירים, לרבות בשאלת חלוקת השימוש ברכוש המשותף. למסמך צורפה תכנית מודד מוסמך המדגימה מספר אפשרויות לחלוקת השימוש בין 3 הדירות.

13. בתאריך 26.12.2021 התקיים דיון בנוכחות הצדדים, באי-כוחם ומר קרוביארסקי. דיון זה שנמשך למעלה משעתיים עסק רובו ככולו בתכנית המודד ונדונו בו האפשרויות השונות לחלוקת השימוש בין הצדדים. בדיון זה הגיעו הצדדים להסכם דיוני ביחס לפתרון המחלוקת ביניהם, לרבות חלוקת השימוש ברכוש המשותף.

14. בתאריך 09.01.2022 הוגשה הבקשה שלפניי, לתיקון פרוטוקול הדיון מתאריך 26.12.2021 וביטול סעיף 1 להחלטה שניתנה במעמד אותו הדיון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/179/2020, 9/140/2020
מס' בקשה: 9/3/2021, 9/141/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

15. בבקשתם עותרים הנתבעים לתקן את הפרוטוקול על דרך מחיקת המשפט: "הגענו להסכמות הבאות". כן מבוקש על ידי הנתבעים לבטל את סעיף 1 להחלטה ולפיו: "ניתן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים ומר חיים קרוביאבסקי".

16. להלן יובא ציטוט החלק הרלבנטי מהפרוטוקול:

..."

הצדדים ומר חיים קרוביאבסקי, בעל הדירה השלישית בבית המשותף:
הגענו להסכמות הבאות:

1. בחלק המערבי של הבית המשותף, היכן שעץ התמר נטוע, מוסכם שתוצב גדר, שמרחקה מטר מקיר הבית המערבי. הגדר מסומנת בקו מקווקו על גבי תשריט ת/1 (נערך בדיון) החלק שנמצא ממערב לגדר ומדרומה, יהיה בשימושה הייחודי של התובעת. הצדדים מסכימים למינוי שמאי מקרקעין מטעם המפקחת לצורך הערכת שווי השימוש של הריבוע המסומן ב א על גבי ת/1 ששטחו בסך 26 מ"ר צריך לעבור לשימוש ייחודי של הנתבע, תמורת שווי שימוש שישלם לתובעת.
2. החלק המזרחי לגדר יהיה בשימוש ייחודי של מר ואנונו, בשטח המגיע בהתאמה לחלקו היחסי ברכוש המשותף כקבוע בצו הבית המשותף. לצורך חישוב שטח זה, אין לכלול את השטח המסומן ב X, שאת זכות השימוש בו יקנה הנתבע מהתובעת.
3. מעבר לכך, מוסכם שחיים יקבל לשימוש הייחודי את רצועת הקרקע הנמצאת בצד הצפוני של הבית, כפי שמודגם בתכנית המדידה שהציע חיים.
4. הצדדים מסכימים באופן כללי לתכנית החניית המודגמת בתשריט המודד מטעם חיים, הכוללת 3 חניות.
5. לאחר שתוגש חוות הדעת המודד, ימונה שמאי מקרקעין כאמור. הצדדים יישאו במשותף ובחלקים שווים במימון שכר השמאי והמודד.
6. בפסק הדין יינתנו הוראות לגבי יתר הנושאים שבמחלוקת לרבות, סוג השימוש המותר בכל חלקת קרקע, בניית המדרגות, המצלמות, חלוקת השימוש בתוספת הבנייה בד הדרומי שבשימוש המשותף של הנתבע והתובעת.

החלטה

1. ניתן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים ומר חיים קרוביאבסקי.
2. הנתבע יגיש את חוות דעתו של מר אבן צור בנוגע לסדק בקיר דירת התובעת בהתאם להחיות שניתנו בהחלטה שניתנה בדיון הקודם. לדברי עו"ד עמר, מר אבן צור כבר ביקר בדירת התובעת ואין צורך בביקור נוסף או בפגישה של מר אבן צור עם בעלי מקצוע מטעם הנתבע או כל גורם אחר. הנתבע יגיש את חוות דעתו של מר אבן צור עד לדיון.
3. נקבע לדיון ביום 10.1.22 בשעה 14:00. לדיון זה יגיעו הצדדים עם תכנית המדידה מעודכנת בהתאם להסכמות אליהן הגיעו הצדדים, ולאחר שעו"ד עמר יפגוש את המודד לצורך מתן הערות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/179/2020, 9/140/2020
מס' בקשה: 9/3/2021, 9/141/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. המפקחת מודה למר קרוביאבסקי על הסיוע בדיון ולצורך פתרון המחלוקת והסדרת זכויות בעלי הדירות בבית המשותף.

טיעוני הצדדים

17. בבקשתם טענו הנתבעים שתשריט חלוקת השימוש בשטח הרכוש המשותף שהוצג בדיון, נערך על דף A4 שלא היה קריא; קודם לדיון, הצדדים לא דנו בהצעה שבתשריט, במפגש שקיימו מספר שבועות קודם לכן, שבו נכחו באי-כוח הצדדים ומר קרוביאבסקי, ערכו סקיצה ידנית.

18. לדברי בא-כוח הנתבעים, הודיע בדיון שלא הספיק ללמוד את הצעת החלוקה מבחינת הנתונים הטכניים המופיעים בתשריט ואת ההבדל בין שלוש האפשרויות המופיעות בו; למרות זאת הסכימו הנתבעים לקיים דיון בתאריך 26.12.2021 בהצעה לחלוקת השימוש תוך שהם מבהירים שבהמשך הצדדים יקיימו ביניהם מפגש בחצר הבית המשותף, במהלכו יבחנו כיצד ההצעה לחלוקת שימוש מקבלת ביטוי בפועל בשטח, אך מכול מקום לא נתנו הסכמה סופית להצעה ולתשריט שהוצגו בפניהם.

19. ב"כ הנתבעים מאשר שעבר על נוסח הפרוטוקול ואף אישר אותו, "אך הכל בכפוף לביקור בחצר הבית המשותף". לדבריו בתאריך 31.12.2021 נפגשו הצדדים בחצר הבית המשותף ואז גילה לתדהמתו שבפרוטוקול נכתב שהצדדים הגיעו להסכמות המפורטות ושניתן להן תוקף של החלטה.

20. הבקשה הועברה לתגובת התובעת, וזו הוגשה בתאריך 13.01.2022. התובעת טענה בתגובתה שיש לדחות את הבקשה לאור מעורבותם של הנתבע ובא כוחו בדיון והסכמתם ניתנה לכל סעיף בפרוטוקול. לחלופין ביקשה התובעת להורות לנתבעים לפעול בהתאם להוראות פסק הדין ולהשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.

21. מר קרוביאבסקי הגיב אף הוא לבקשת הנתבעים, הגם שאינו בעל דין בהליך שלפניי ותגובתו לא התבקשה. לדבריו, הדיון בהצעות המודד התקיים לאחר מדידה והכנת מפת חלוקה על-ידו ולאחר שעות של דיון ושיח עם עורכי הדין של שני הצדדים, ביקור בשטח, שיחות רבות ודיון בלשכת המפקחת. לדברי קרוביאבסקי, לאחר כל אלו, ולאחר שבדיון ניתנו לנתבע ולבא כוחו הסברים מפורטים על התשריט והצעות המודד, אין לקבל את טענת הנתבע שהסכמתו ניתנה ללא הבנת העניין.

22. לטענת קרוביאבסקי חלוקת השימוש ברכוש המשותף היא ההחלטה אשר תביא להפרדת כוחות ולשקט בבית המשותף, ומנגד, היעדרות לבקשת הנתבע תאפשר את המשך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/179/2020, 9/140/2020
מס' בקשה: 9/3/2021, 9/141/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

השתלטותם של הנתבע על השטח המשותף. לדברי קרוביארסקי, ככל שתתקבל בקשת הנתבעים לביטול הסכמות הצדדים, יאלץ לפעול בדרכים משפטיות לצורך הגנה על זכויותיו וסילוק ידם של הנתבעים מהרכוש המשותף לרבות פירוק הגדר ההיקפית שבנו, העלאת מפלס גובה הקרקע, סילוק הבטון שנוצק על שטח החנייה ועמידה על זכותו לשימוש ייחודי בחנייה, בהתאם לנוהג שהיה קיים במשך 40 שנה.

ייאמר כבר עתה שמצאתי לדחות את הבקשה על שני חלקיה.

23. מעיון בבקשה דומה שבקשת הנתבע אינה בקשה לתיקון פרוטוקול כי אם בקשה לחזור בו מההסדר הדיוני, זאת לא בכדי, שכן כפי שיבואר להלן הנתבע הסכים הסכמה מודעת וברורה להסדר הדיוני ואין בפיו נימוקים המצדיקים להתיר לו לחזור בו מהסכמתו.

24. כפי שצוין בתגובת בא כוח התובעת, הנתבע ובא כוחו היו "פעילים" בכל שנעשה ונאמר בדיון. ב"כ הנתבעים מאשר בבקשתו (סעיף 6), שבדיון נקרא על-ידי המפקחת לגשת למסד המחשב, קרא את נוסח הפרוטוקול ואף אישרו:

"ב"כ הנתבעים נקרא אומנם ביום 26.12.21 ע"י המפקחת לגשת למסד המחשב ולעבור על נוסח פרוטוקול הדיון ואף אישר נוסח זה, אך הכל בכפוף לביקור בחצר הבית המשותף כאשר נלקחה בחשבון אפשרות שהנתבעים לא יסכימו להצעה לחלוקת השימוש כולה או חלקה"

25. ב"כ הנתבעים טוען שאשר את נוסח ההסכמות "הכל בכפוף לביקור בחצר הבית המשותף", ואולם אין בדברים אלו טענה מפורשת של ב"כ הנתבעים שהיתנה את הסכמותיו בביקור בשטח, לכאורה לצורך בחינת היתכנות ההצעה. ודוק; אף אין לפניי בקשה של הנתבע לתקן את הפרוטוקול בדרך של הוספת תניה זו זה לסעיפי ההסדר הדיוני.

26. לא למותר לציין, שהדיון נקבע מראש במטרה להגיע להסכמות ביחס לחלוקת השימוש ברכוש המשותף, כפי שנקבע בהחלטה שניתנה בדיון הקודם, מתאריך 16.11.2021: **"לאחר שמיעת הצדדים היום בדיון נעשה ניסיון להגיע להסכמות ביחס לחלוקת השימוש בקרקע ועלו מספר רעיונות ע"י הצדדים. הוסכם שייערך ביקור במקום בנוכחות הצדדים ולאחריו יתקיים דיון נוסף, אליו יזמינו הצדדים את חיים קרוביארסקי, בעל הדירה השלישית בבית המשותף" (הדגשות שלי – ע"מ).**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/179/2020, 9/140/2020
מס' בקשה: 9/3/2021, 9/141/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. בביקור במקום דנו באי-כוח הצדדים וקרוביארסקי, בין היתר באפשרות לחלוקת השימוש ביניהם וסוכם שתיקבע פגישה משותפת לשם כך. בעקבות אותה פגישה פנה קרוביאבסקי למודד וביקש ממנו לערוך תכנית שבה יוצעו חלופות שונות לחלוקת השימוש בין הדיירים.

28. תכנית זו הוגשה ללשכת המפקחת ולצדדים זמן סביר לפני הדיון, ולא נטען אחרת על ידי הנתבעים.

29. הדיון מתאריך 26.12.2022 התנהל במשך למעלה משעתיים וכך גם הדיון הקודם מיום 16.11.2021 שהתארך אף מעבר לכך. קביעת המתווה במסגרתו הוסכם בין היתר על הגשת תכנית המדידה לצורך חלוקת השימוש בקרקע נועדה לקידום ההליך ולמתן פתרון כולל ושלם במחלוקות שבין הדיירים, כל זאת, בהתאם למדיניות הפסיקה, המעודדת ניהול ההליך באופן יעיל, כפי שניתן לה ביטוי בתקנה 3א(לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - התקנות) שקובעת כי על בית-המשפט, האחראי על ניהול ההליך השיפוטי, להחליט כל החלטה שמטרתה לקדם את התנהלותו של הליך ראוי והוגן, וחובה גם על בעלי הדין ובאי כוחם לסייע לבית המשפט בקיום חובותיו ב"מימוש התכלית הדיונית, ובכלל זה העמדת הפלוגות האמיתיות שבמחלוקת בין בעלי הדין, מיקודן, בירורן והכרעה בהן" (תקנה 3ב(לתקנות).

30. כידוע, הפסיקה רואה בהסדר דיוני אמצעי יעיל לניהול דיון, המושתת על הסכמות הצדדים שיש לעודד אותו, וככלל, אין מקום להתיר לצדדים להתעלם מהסכמות מפורשות וברורות ולהרשות חזרה מוויתור המצמצם את המחלוקת (ע"א 228/65 **חברת החשמל לישראל בע"מ נגד חלקה 6 גוש 7166 בע"מ** [פורסם בנבן] (1965)).

31. הנתבעים הסבירו בתגובתם מתאריך 18.01.2022 שחלוקת השימוש בשטח המשותף תגביל את השימוש שהם ממילא עושים כיום ברכוש המשותף, ומנגד תשפר את מצבם של שני הדיירים האחרים. הואיל ובסופו של יום מבוקש להשוות את חלקם של כל שלושת הדיירים בבית המשותף בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, הרי שחששו של הנתבע נובע מכך שכיום הוא עושה שימוש חורג ברכוש המשותף, מעבר לזכויות המוקנות לו ואת המצב דנא הוא מבקש לשמר.

הכלל הוא שבית המשפט יאפשר חזרה מהסדר דיוני מוסכם, אם השתכנע, שקיימים טעמים של צדק המחייבים זאת ותוך בחינת כל מקרה על פי נתוניו (ע"א 130/77 עוזרי נ' עוזרי, פ"ד לג(2), 346). במקרה שלפניי, שוכנעתי שלא התקיימו התנאים להתיר לנתבע לחזור בו מהסכמתו, וטעמים של צדק מחייבים דווקא את אכיפת תנאי ההסדר הדיוני עליו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/179/2020, 9/140/2020
מס' בקשה: 9/3/2021, 9/141/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוסכם. הדברים נכונים גם לאור ריבוי הפעולות שבוצעו על-ידי הנתבעים ברכוש המשותף בניגוד לדין ובניגוד לצווים שיפוטיים שניתנו נגדם.

32. לאור האמור לעיל, אני מורה כדלקמן:

1. נקבע לדיון בתאריך 21.03.2022 בשעה 12:00. הצדדים יפעלו בהתאם להחלטה מתאריך 26.12.2021 ועד למועד הדיון יגיעו עם תכנית מדידה מעודכנת כנדרש.
2. תשומת לב הנתבעים שחוות דעת המומחה אבן צור טרם הוגשה. יש להגישה עד לדיון.
3. בדיון יגישו הנתבעים אישור גורם מוסמך בוועדה המקומית לתכנון ובנייה בנוגע למצב הבקשה להיתר לבניית גרם המדרגות שהוגשה לטענת הנתבעים.
4. בדיון תידון אפשרות צירופם של ה"ה קרובורסקי, כבעלי-דין בהליך, זאת לצורך הכרעה בהליך בשלמות וביעילות. מר חיים קרוביארסקי מתבקש להתייבב לדיון.
5. משנדחתה הבקשה, ובהתאם לתקנה 53 לתקנות אני מורה על חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעת בסך 1,500 ₪, לתשלום בתוך 30 יום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
6. יצוין שהחלטה זו ניתנה בתאריך 30.01.2022 ובשל טעות מזכירות הלשכה לא נשלחה. עם הצדדים הסליחה.

מזכירות תשלח העתק החלטתי לצדדים ולמר חיים קרוביארסקי.

ניתנה ביום ל' באדר א' תשפ"ב, 3 במרץ 2022, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין